

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1691/2534

บริษัท มหาสารคาม จังหวัด พานิชย์
(2523) จำกัด

องค์การคลังสินค้า

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 467

โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าซื้อข้าวบางส่วนคืนโดยอ้างว่าจำเลยส่งมอบข้าวน้อยกว่าจำนวนที่ตกลงกัน มิใช่ฟ้องในข้อรับผิดเพื่อการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล่าจำนวน ดังนั้นจึงนำอายุความตามมาตรา 467 มาปรับมิได้ การฟ้องเรียกเงินคืนในกรณีนี้มีอายุความกำหนดไว้.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ได้ซื้อข้าวสาร 100เปอร์เซ็นต์ชั้น 2 ของจำเลย ซึ่งเก็บอยู่ที่คลังสินค้า 9 ไทยชูการ์จำนวน 40,000 กระสอบ เป็นเงิน 24,160,000 บาท และซื้อข้าวสารหลายชนิด ซึ่งเก็บอยู่ที่คลังสินค้าบางปะอิน จำนวน 44,709.23กระสอบ เป็นเงิน 19,063,047.80 บาท โจทก์ได้ชำระราคาให้จำเลยเรียบร้อยแล้ว เมื่อโจทก์ไปรับข้าวสารปรากฏว่าข้าวสารในคลังสินค้า 9 ไทยชูการ์ขาดน้ำหนักคิดเป็นเงิน 183,525.91 บาท และขาดจำนวนคิดเป็นเงิน 27,180 บาท ข้าวในคลังสินค้าบางปะอินขาดน้ำหนักคิดเป็นเงิน 476,369.55 บาท และขาดจำนวนคิดเป็นเงิน 102,029 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 789,104.46 บาท แต่โจทก์ยอมให้

จำเลยหักเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเนื่องจากการที่โจทก์ไม่ได้ขนข้าวสารออกไปจาก คลังสินค้า 9 ไทยชูการ์ ภายในกำหนดเวลาเป็นเงิน 557,318.20 บาท จำเลยจึงต้อง คืนเงินให้โจทก์เป็นเงิน 231,786.26 บาท รวมกับเงินค้ำประกันซองที่จำเลยจะต้อง คืนอีกจำนวน 50,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 281,786.26 บาท โจทก์เสียหายคิดเป็น เงินดอกเบี้ย 5,283.49 บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์ 287,069.75 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 287,069.75 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การต่อสู้คดีหลายประเด็นรวมทั้งให้การว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ เพราะฟ้องเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันส่งมอบข้าวสาร

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าโจทก์เสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์มาเพียงตาม ทุนทรัพย์ในเงินต้น ยังขาดในส่วนของดอกเบี้ยก่อนวันฟ้อง และศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง ให้ศาลชั้นต้นเรียกค่าขึ้นศาลเพิ่มให้ครบ โจทก์ทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วเพิกเฉยไม่นำ ค่าขึ้นศาลดังกล่าวมาชำระในเวลาที่กำหนด ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องอุทธรณ์และมีคำสั่งให้ จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

โจทก์ฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ทิ้งฟ้องอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย ศาลย่อมไม่รับ ฟ้องอุทธรณ์ในเรื่องดอกเบี้ย แต่ต้องรับฟ้องอุทธรณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทุนทรัพย์ในต้น เงินที่เสียค่าธรรมเนียมถูกต้องแล้ว พิพากษาให้ยกคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่สั่งจำหน่ายคดี ของโจทก์ ให้รับฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทุนทรัพย์จำนวน 281,786.26 บาทไว้

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 231,786.26 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ฎีกาข้อสุดท้ายของจำเลยที่ว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความนั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าซื้อข้าวบางส่วนคืนโดยอ้างว่าจำเลยส่งมอบข้าวน้อยกว่าจำนวนที่ตกลงกันมิใช่ฟ้องในข้อรับผิดเพื่อการที่ทรัพย์สินขาดตกบกพร่องหรือล่าจำนวนดังนั้น จึงนำอายุความตามมาตรา 467 มาปรับมิได้ การฟ้องเรียกเงินคืนมิได้มีอายุความกำหนดไว้ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ..."

พิพากษายืน.

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ